

1042050-92.2022.8.26.0506

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: VINICIUS RODRIGUES VIEIRA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... horas e no trajeto ocorreu um roubo, pois quatro pessoas com arma de fogo e que estavam dentro de um veículo abordaram o ônibus e e obrigaram sua parada.

Os assaltantes entraram no ônibus com roupas escuras, tocas e luvas, obrigando o motorista a entrar em uma estrada rural, seguindo o roubo dos pertences dos passageiros.

Os autores tiveram prejuízo de R\$ 6.913,00 e não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

Vara do Juizado Especial Cível

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Processo nº:

1042050-92.2022.8.26.0506

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Vilma Vieira de Oliveira e outro

Requerido:

Rotas de Viação do Triângulo Ltda

CONCLUSÃO

Em 12/12/22, faço estes autos conclusos a(o) Juiz(a) de Direito, Dr(a). VINÍCIUS RODRIGUES VIEIRA. Eu, VINICIUS RODRIGUES VIEIRA, Juiz de Direito. Ribeirão Preto, 12 de dezembro de 2022.

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme artigo 38, "in fine", da lei 9.099/95, anoto pretender a parte autora o ressarcimento dos prejuízos materiais e morais sofridos quando em viagem a Foz do Iguaçu, vez que o veículo de transporte dos autores foi assaltado.

Notícia a inicial que os autores contrataram os serviços de transporte da requerida para ida e volta à referida cidade.

O retorno teve atraso de algumas horas e no trajeto ocorreu um roubo, pois quatro pessoas com arma de fogo e que estavam dentro de um veículo abordaram o ônibus e e obrigaram sua parada.

Os assaltantes entraram no ônibus com roupas escuras, tocas e luvas, obrigando o motorista a entrar em uma estrada rural, seguindo o roubo dos pertences dos passageiros.

Os autores tiveram prejuízo de R\$ 6.913,00 e não tiveram assistência da requerida com alimentação, transporte e danos psicológicos, motivando a presente ação.

Contestação foi apresentada a partir de fls.84 indicando a excludente de responsabilidade por força de um assalto. Inexiste danos morais.

Após a réplica, os autos vieram conclusos.

Desnecessária a produção de prova oral, porquanto formado o convencimento do juízo.

No mais, considero a ação improcedente.

Com efeito, não há dúvida nos autos acerca da condição de passageiros dos autores em transporte fornecido pela requerida.

Também é inquestionável que os passageiros foram vítimas de um roubo.

Ocorre, porém, que tal situação não pode ser atribuída como de responsabilidade da requerida, porquanto a empresa explora o ramo de turismo/transporte e o assalto é fato estranho a suas atividades e totalmente imprevisível, equiparável à força maior.

Ou seja, tratou-se de assalto praticado por bando armado, situação a ensejar a exclusão da responsabilidade da requerida.

Inexiste nos autos prova cabal de que o motorista do traslado tenha qualquer envolvimento com o roubo ocorrido.

Em tema assemelhado e bastante recente, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Processo Civil – Recurso Especial – Indenização por danos materiais e morais – Assalto a mão armada no interior de ônibus coletivo – Força maior. Caso fortuito – Exclusão de responsabilidade da empresa transportadora – Configuração. Este Tribunal já proclamou o entendimento de que, fato inteiramente estranho ao transporte (assalto à mão armada no interior de ônibus coletivo), constitui caso fortuito, excludente de responsabilidade da empresa transportadora. Entendimento pacificado pela eg. Segunda Seção desta Corte. Precedentes: Resp 435.865 – RJ, Resp. 402.227 – RJ; Resp. 331.801 – RJ; Resp. 468.900 – RJ; Esp. 268.110 – RJ. Recurso conhecido e provido” (Resp. 822.666 – RJ; Rel. Min. Jorge Scartarezzini; 17/08/06). Da mesma forma:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte intermunicipal - Assalto praticado dentro do ônibus. Caso em que o fato de terceiro não guarda conexidade com o transporte. Exoneração da responsabilidade do transportador, de acordo com precedentes do STJ: RESps 13.351, 30.992 e 35.436” (STJ - REsp. nº 74.534 - RJ - Rel. Min. Nilson Naves - J. 04.03.97 - DJU 14.04.97).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte urbano de passageiros - Assalto com arma de fogo - Responsabilidade do transportador afastada - Caso fortuito caracterizado - Precedentes da Corte - CCB, artigo 1.058, parágrafo único. Afirmando o Acórdão recorrido que houve assalto com arma de fogo no interior do ônibus, presente o fortuito, os precedentes da Corte afastam a responsabilidade do transportador” (STJ - REsp. nº 286.110 - RJ - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - J. 20.08.2001 - DJ 01.10.2001).

“INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Empresa de transporte coletivo - Dano sofrido por passageiro no interior do veículo, em razão de assalto - Evento imprevisto e irresistível - Ato de preposto não configurado - Verba não devida - Recurso não provido. Considera-se causa estranha ao transporte, equiparável ao caso fortuito, assalto praticado dentro do ônibus durante a viagem, quando tal incidente não for freqüente, o que exime a empresa transportadora do pagamento da indenização para ressarcimento de prejuízos sofridos pelos passageiros. INDENIZAÇÃO - Responsabilidade civil - Contrato de transporte - Culpa da transportadora - Inocorrência - Nexo causal inexistente entre o ato do preposto e o dano padecido - Ação improcedente - Decisão mantida - Recurso não provido” (TJSP - Ap. Cív. nº 253.738-1 - Osasco - 6ª Câ. de Dir. Priv. - Rel. Des. Munhoz Soares - J. 30.05.96 - v.u - JTJ 190/96).

Portanto, o pedido não merece acolhimento.

Ante o exposto e considerando todo mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO movida em face de Rotas de Viação do Triângulo Ltda por Vilma Vieira de Oliveira e Edson da Silva Ramos. O pedido de assistência judiciária fica condicionado à apresentação de cópia de holerite, última declaração de renda e extratos bancários dos últimos dois meses no prazo de recurso, sob pena de indeferimento.

Anoto, por oportuno, que os demais argumentos expostos na contestação/inicial foram observados pelo juízo e não foram considerados como capazes de infirmar ou alterar a conclusão adotada nesta sentença.

Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo será recolhido de acordo com os critérios a seguir estabelecidos. Nos termos da Lei Estadual n.º 15.855/2015 e do artigo 54, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, o

valor do preparo deverá ser composto pela soma de duas parcelas: a primeira corresponde a 1% sobre o valor da causa atualizado; a segunda, a 4% sobre o valor da causa atualizado (regra geral) ou da condenação atualizada (regra específica, quando houver condenação) ou, ainda, do valor fixado pelo magistrado como base do preparo, se este assim o fizer. Para cada parcela, deve ser respeitado o valor mínimo de 5 UFESP's, caso a porcentagem prevista em lei resulte em valor inferior. As duas parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE (cód. 230-6), observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça n.º 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento. Bem como, compreenderá todas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados: despesas postais, através da Guia FEDT, cód. 120-1; diligências do Oficial de Justiça, através da Guia de condução dos Oficiais de Justiça; despesas para a expedição de Cartas Precatórias, através da guia DARE (cód. 233-1); taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, através da Guia FEDT, cód. 434-1; custas para publicação de editais, etc., nos termos do Comunicado CG n.º 1530/2021. Ainda, quando se tratar de processo físico e houver mídia digital apresentada por quaisquer das partes ou com registro de prova oral, o valor referente ao porte de remessa e retorno deverá ser recolhido através da Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (cód. 110-4). Nos termos do artigo 5º do Provimento CG n.º 17/2016, que revogou o artigo 1.096 das NSCGJ, a serventia está dispensada do cálculo e da indicação do valor do preparo recursal, será responsável apenas pela conferência dos valores e elaboração da certidão. Informações sobre despesas processuais e cálculos poderão ser obtidas através dos "links"

<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais> e

<https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/CalculosJudiciais.aspx>,

salientando-se que, o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais é regulado por norma especial, sendo inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, ante a ausência de lacuna ou omissão e por contrariar regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados, como a celeridade.

P.R.I.

Ribeirão Preto, 12 de dezembro de 2022.

VINICIUS RODRIGUES VIEIRA

Juiz(a) de Direito

(assinatura em formato digital)